

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אוהד טל
לימור סון הר מלך
דן אילוז
קטי קטרין שטרית
משה סולומון
צבי ידידיה סוכות
יוסף טייב
יצחק קרויזר
חוה אתי עטייה
אריאל קלנר
אלי דלל
משה סעדה
אברהם בצלאל
ישראל אייכלר

פ/25/3436

הצעת חוק פיטורי עובד ציבור שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה פעיל טרור, התשפ"ג–2023

הגדרות 1. בחוק זה –

"עובד ציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹;

"פעיל טרור" – מי שהורשע בעבירת רצח או בעבירת ניסיון לרצח כהגדרתן

בחוק העונשין, התשל"ז–1977, שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה

לפעילות טרור, ובשל כך נגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות;

"קרוב משפחה מדרגה ראשונה" – אישה, בעל, אב, אם, בן, בת.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- פיטורי קרוב 2. מעסיק שהוא גוף ציבורי רשאי לפטר עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של פעיל טרור, בכפוף להוראות לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים טרור ולהתפטרות, התשס"א-2001², ובלבד שנתן לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו.
- חובת דיווח 3. מעסיק שפיטר עובד כאמור בסעיף 2 ידווח לשר העבודה על הפיטורים ועל התקיימות התנאים לפי חוק זה.

דברי הסבר

ב-10 בפברואר 2023, פלסטיני בן 31, תושב שכונת עיסאווייה שבמזרח ירושלים, האיץ את רכבו והתנגש בתחנת אוטובוס בכניסה לשכונת רמות, בזמן שנוסעים רבים המתונו בה. כתוצאה מהמעשה נהרגו שלושה ישראלים וחמישה בני אדם נפצעו.

לאחר ביצוע הפיגוע התברר כי אשתו של המחבל עובדת בעיריית ירושלים כעובדת מדינה. בעקבות הפיגוע עיריית ירושלים החליטה להתחיל בהליך פיטורים של אשת המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים. משרד העבודה השיב לפניית העירייה בתשובה שלילית – והמשרד לא התיר את פיטורי האישה.

לכן, מוצע לעגן בחקיקה אפשרות לפיטורים של קרוב משפחתו מדרגה ראשונה של פעיל טרור משירות המדינה, זאת ללא התחשבות במצבו הגופני או הנפשי. על פי המוצע הפיטורים ייעשו לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, וכן נדרש לתת לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הפיטורים. עוד מוצע כי מעסיק שפיטר עובד כאמור ידווח על כך לשר העבודה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)

² ס"ח התשס"א, עמ' 378.